

1500658-76.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2073624/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 23657195 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

1328/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2073624 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500658-76.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500658-76.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2073624/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 23657195 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

1328/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2073624 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 1328/22/304

- DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DOS SANTOS SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

LUCAS DOS SANTOS SILVA, devidamente qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no

dia a 16 de março de 2022, por volta das 15h10min, na Rua da Paz, altura do nº 04, Vila Celeste, nesta cidade e Comarca, o denunciado trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização, 51 porções de cocaína (com peso líquido de 15,83 gramas) e 13 porções de maconha (com peso líquido de 44,21 gramas).

Notificado (fls. 54/55) o réu ofereceu defesa preliminar (fls. 68/71). A denúncia foi recebida (fls. 74/75). Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A Defesa pugna pela improcedência da ação penal fundamentando-se na insuficiência probatória que entende ser dos autos.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva não merece ser acolhida.

A despeito da prova de materialidade delitiva estar devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 09), Laudo de Constatação Provisória (fls. 15/18), e através do Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 84/86), a prova de autoria é dúbia.

A testemunha WALTER TORQUATO MARANGONI DE MELO, policial civil, relatou que estava em patrulhamento pelo local e horário dos fatos - conhecido pela comercialização de entorpecente - quando, avistou vários indivíduos correndo, ao perceberem a presença policial. Um dos indivíduos, entretanto, dispensou um objeto em um jardim da praça, no momento em que fugiu. Logo a frente, estes policiais conseguiram deter o réu. Em busca pessoal do suspeito, nada de ilícito foi localizado. Ao verificarem o objeto dispensado - uma pochete - foram encontrados em seu interior 13 (treze) porções de maconha; 19 (dezenove), de cocaína; 32 (trinta e dois), de crack; e vinte e quatro reais em dinheiro. Ali, ficam várias indivíduos conversando, andando e alguns funcionam como olheiros, inclusive. Viu que foi o réu a pessoa que dispensou a pochete com drogas.

KLÉBER PINHEIRO MESSIAS, policial civil, corroborou os relatos prestados por seu colega miliciano. Acrescentou que quem viu o réu dispensando a droga foi seu colega de trabalho.

Interrogado, o acusado LUCAS DOS SANTOS SILVA conta com 18 anos. Já havia sido preso por furto em 16 de dezembro de 2022. Não estava no local para vender drogas. Havia acabado de dar o dinheiro ao traficante que correu como todos do local. Não fugiu do local, caminhava. A droga foi encontrada bem longe de onde foi preso. Parou no 2º ano do segundo grau. Não voltou aos estudos porque estava preso.

Passo a valorar a prova.

Considerando que a prova dos autos se encontra restrita ao depoimento dos milicianos e que há certeza sobre a pluralidade de indivíduos que, lá estavam e correram do local, quando avistaram os milicianos, paira a dúvida no contexto probatório dos autos de sorte que não está esclarecida a autoria dos fatos narrados na denúncia. É bem verdade que os relatos dos policiais gozam de fé pública, contudo, não prepondera sobre a dúvida decorrente da existência de outros indivíduos que os milicianos afirmaram ter fugido do local.

Os próprios policiais afirmaram que, infelizmente, conseguiram abordar somente o réu. Ademais disso, somente o policial Walter afirmou ter visto o réu soltar a sacola ao chão, ao passo que seu colega de trabalho Kléber relatou não ter visto o réu dispensando sacola.
O contexto probatório não ultrapassa o caráter indiciário da traficância que se

imputa ao acusado.

Assim sendo, em consonância com nosso ordenamento jurídico, deve ser aplicado o princípio do favor rei com consequente absolvição do acusado haja vista que a reincidência do acusado é circunstância que somente incide em eventual oportunidade de cominação de pena não sendo de per si elemento de convicção para que se elucide autoria de qualquer delito.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, deixo de acolher a pretensão punitiva estatal, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do feito e, consequentemente, ABSOLVO o acusado da imputação constante da denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 07 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA